

1501740-91.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michael Fernandes de Souza

Autos nº. 1501740-91.2022

Segunda Vara Criminal da Comarca de São Vicente.

Vistos.

MICHEL FERNANDES DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da lei 11.343/06.

De acordo com a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

2ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerick, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1501740-91.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501740-91.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michael Fernandes de Souza

Autos nº. 1501740-91.2022

Segunda Vara Criminal da Comarca de São Vicente.

Vistos.

MICHEL FERNANDES DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da lei 11.343/06.

De acordo com a acusação, no dia 13 maio de 2022, por volta das 17 horas e 30 minutos, na Rua Antonio Vitor Lopes (via pública), Samaritá, nesta cidade e comarca de São Vicente, o acusado, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,

200 eppendorfs de cocaína (pesando aproximadamente 52,9 gramas), 143 porções de crack (pesando aproximadamente 26,3 gramas), 109 porções de maconha (pesando aproximadamente 485,8 gramas).

Narra a denúncia que no dia e local dos fatos, policiais realizavam patrulhamento com o intuito de coibir o tráfico de drogas, quando avistaram o acusado segurando uma sacola plástica em suas mãos, correndo de outras viaturas ali existentes, motivo pelo qual realizaram a abordagem.

Narra, ainda, que, durante a revista pessoal, encontraram com o acusado um aparelho celular e um rádio comunicador. Na sacola que o acusado carregava, foram encontradas as drogas acima mencionadas, bem como a quantia de R\$ 109,00 (cento e nove reais).

Narra, por fim, que as circunstâncias da prisão do acusado, local, quantidade, forma de acondicionamento e variedade e tipo das drogas, além da apreensão de dinheiro e rádio comunicador, indicam que os entorpecentes se destinavam à mercadoria ilícita.

Na fase policial o réu permaneceu em silêncio (fls.08).

A denúncia veio acompanhada do respectivo inquérito policial e foi recebida em 20 de maio de 2022 (fls. 64)

O réu foi citado pessoalmente (fls. 77) e apresentou resposta à acusação (fls. 86). Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária (artigo 397 do Código de Processo Penal), foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 100\101).

Foi juntado laudo químico toxicológico dos entorpecentes (fls. 123\125).

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas de acusação. Por fim, o réu foi interrogado (fls. 142\144- em mídia).

O Ministério Público requereu a procedência da ação penal. Requereu a fixação da pena base em patamar acima do mínimo legal, por força do artigo 42, da Lei 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal. Requereu que na fase subsequente, deva ser reconhecida a agravante relacionada a reincidência. Requereu, ainda, o reconhecimento da inviabilidade da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4, da Lei 11.343/06 e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força da vedação contida no artigo 44 do Código Penal. Por fim, a fixação do regime inicial fechado, além do perdimento do dinheiro apreendido. A Defensoria Pública requereu a fixação da pena base no mínimo legal. Requereu, também, na segunda fase da dosimetria, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

É o relatório.

Fundamento.

A denúncia procede.

A autoria e materialidade restaram demonstradas.

A testemunha Diego Fernando Neves Prado, policial militar, relatou que estava em patrulhamento no local dos fatos, quando visualizou o réu correndo de outros policiais militares que também estavam ali realizando a operação. Por este motivo, realizaram a abordagem e encontraram, em poder do réu, uma sacola preta contendo diversas drogas (maconha, crack e cocaína) e uma quantia em dinheiro, bem como um celular e um rádio comunicador. Por fim, o policial narra que, ao ser indagado, o réu admitiu a traficância e disse estar correndo das outras equipes.

A testemunha Rafael da Silva Amaral, policial militar, narra no mesmo sentido que o policial Diego, e acrescenta ele foi o responsável por realizar a revista pessoal no réu, ocasião em que foram encontradas as drogas apreendidas, dentro da sacola plástica, bem como o celular, rádio comunicador e a quantia em dinheiro, de aproximadamente R\$ 109,00 (cento e nove reais).

Em juízo o réu confessou a prática delitiva. Relatou que as drogas que estavam em seu poder eram para venda.

É certo que, em juízo, o réu admitiu a prática delitiva.

Além disso, a palavra dos policiais tem valor probatório como a de todo indivíduo, pois seria um contra senso o Estado credenciar essas pessoas para a função

repressiva se pudesse, ao depois negar-lhe crédito quando viessem dar conta de suas diligências.

Consigne-se que a materialidade restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (fls. 07), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19) e laudo definitivo de constatação de droga apreendida (fls. 123\125), além das provas orais colhidas em juízo e a confissão do réu.

O dinheiro apreendido também restou demonstrado que era proveniente do tráfico, diante das provas carreadas aos autos, motivo pelo qual declaro o seu perdimento em favor da União, que posteriormente será revertido ao FUNAD, nos termos do artigo 63, §1º, da Lei nº. 11.343/06.

Logo, uma vez presentes autoria e materialidade delitiva, a condenação é medida de rigor.

Passo, então, a dosimetria da pena.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal a pena-base será fixada atendendo-se as diretrizes do artigo 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

O preceito secundário do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 prevê pena em abstrato entre 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1500 dias-multa.

O Ministério Público requereu a fixação da pena em patamar acima do mínimo legal em razão das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/06, que são desfavoráveis ao acusado em razão da grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas. Motivo pelo qual fixo a pena base acima do mínimo legal, resultando em 5 anos e 10 meses, mais 583 dias-multa.

Há circunstância atenuante em favor do acusado - a confissão espontânea (artigo 65, III, "d" do Código Penal) - e circunstância agravante - reincidente em crime doloso - (artigo 61, I do Código Penal), conforme certidão de fls. 30/34. Deste modo, tendo em vista o concurso de circunstâncias agravante e atenuante, não haverá alteração na dosimetria da pena, uma vez que trata-se a confissão espontânea de circunstância atenuante que diz com a personalidade do agente, tanto quanto a reincidência, não havendo ilegalidade qualquer em sua compensação em sede de individualização da pena, na exata razão de que, pelas suas naturezas, são causas preponderantes, à luz do artigo 67 do Código Penal (Resp. 565.504-DF 6ª T. rel Hamilton Carvalhido, 16.12.2003).

Não há que ser aplicada a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, uma vez que réu é reincidente. O não reconhecimento da causa de diminuição, não gera hipótese de bis in idem.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE, REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE.

APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº

11.343/06. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ORDEM NEGADA. 1. O § 4º do art. 33 da Lei nº

11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois

terços), desde que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser

primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem

integre organização criminosa .2. Reconhecida pelo Colegiado Estadual a

reincidência específica do paciente, não há como aplicar a minorante, porquanto não

preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse. 3. Não há ilegalidade

na utilização da reincidência como agravante genérica e para afastar o

reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei

nº 11.343/06, porquanto é possível que um mesmo instituto jurídico seja apreciado

em fases distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos diversos, conforme

previsão legal específica. 4. Ordem denegada. (STJ HC 147271 SP 2009/01790272-0,

Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Julgado em 17/05/2012, SEXTA TURMA, publicado em 30/05/2012).

Não havendo outras causas modificadoras, torno a pena até aqui fixada em definitiva.

Fixo o regime inicial de cumprimento da pena de reclusão no regime fechado, em razão da pena fixada e da reincidência.

O réu não poderá apelar em liberdade. Respondeu o processo preso, sendo a final

condenado a pena privativa de liberdade a ser cumprida inicialmente no regime fechado. Não se justifica a soltura apenas para aguardar o transito em julgado da sentença condenatória.

DECIDO.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar MICHEL FERNANDES DE SOUZA, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses, mais 583 dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

O réu não poderá apelar em liberdade.

Providencie-se a transferência do dinheiro apreendido.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 06 de setembro de 2022.

LUIS GUILHERME VAZ DE LIMA CARDINALE

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA